

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3287/2530

ธนาคาร มหานคร จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอสเปอร์ิตี้เทรดดิ้ง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655, มาตรา 386, มาตรา 859

แม้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ระบุว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้โจทก์ภายในวันที่ 9 มกราคม 2518 แต่เมื่อครบกำหนดแล้วมีการต่ออายุสัญญาต่อไปอีกจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2519 และรับรองยอดเงินที่ค้างชำระกับให้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีผลใช้บังคับจนกว่าจำเลยจะได้ชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น แต่ก็ไม่มีข้อสัญญาว่าเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาแล้วสัญญาเป็นอันเลิกกันทันทีแม้ผู้จำนองจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2521 เพื่อไถ่ถอนจำนอง บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยก็ยังอยู่เพราะยังชำระหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดไม่หมดและไม่มีฝ่ายใดเลิกสัญญา ดังนั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยได้จนถึงวันบอกเลิกสัญญา แต่หลังจากวันบอกเลิกสัญญาไปแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นอีก คงคิดได้แต่ดอกเบี้ยธรรมดาเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ถูกต้อง จำเลยเป็น

หนี้โจทก์น้อยกว่าที่โจทก์ฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 738,233.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2521 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,541,301.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 1,506,023.27 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยเลิกกันแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2519 หลังจากนั้นโจทก์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้เพราะเมื่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2519 สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ได้กำหนดเวลาหักทอนบัญชีกันไว้จึงต้องหักทอนกันทุก ๆ 6 เดือน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 858 ดังนั้นบัญชีเดินสะพัดของจำเลยจึงสิ้นสุดลงเมื่อครบ 6 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2519 หลังจากนั้นโจทก์ต้องคิดดอกเบี้ยธรรมดาขึ้น เห็นว่าแม้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ข้อ 4 ระบุว่าจำเลยที่ 1 จะชำระหนี้ให้โจทก์หมดภายในวันที่ 9 มกราคม 2518 ก็ตาม แต่เมื่อครบกำหนดแล้วได้มีการต่ออายุสัญญาออกไปอีกจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2519 ตามเอกสารหมายเลข จ.7 และรับรองยอดเงินที่ค้างชำระกับให้สัญญาว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจำเลยจะได้ชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น แต่ก็ไม่มีข้อสัญญาว่าเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาแล้วสัญญาเป็นอันเลิกกันทันทีแม้หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2519 จำเลยที่ 1 ไม่เคยนำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนอีกเลยก็ตามบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ก็ยังคงเดินสะพัดเรื่อยมาเพราะไม่มีฝ่ายใดเลิกสัญญาแม้ผู้จำนองจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2521 เพื่อไถ่ถอนจำนองก็ตาม บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ก็ยังมีอยู่เพราะยังชำระหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดไม่หมดและยังคงเดินสะพัดเรื่อยไป โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ย

ทบตันจากจำเลยที่ 1 ได้จนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาโจทก์ขอคิดถึงวันที่ 30 กันยายน 2525 ซึ่งเป็นวันก่อนที่โจทก์จะบอกเลิกสัญญา หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2525 ไปแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบตันอีก คงคิดได้แต่ดอกเบี้ยธรรมดา ให้อำนาจสัญญาหักเงินเกินบัญชีครบกำหนดแล้ว ถือว่าคู่สัญญามีได้กำหนดเวลาหัก ทอนบัญชีกันไว้ ต้องคิดหักทอดกับทุก 6 เดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 858 ดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกา ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา1,000 บาท แทน โจทก์"

(เสี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>